

§ 3 Kündigung

1.1 Ordentliche Kündigung

Ist das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit geschlossen, beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist für Wohnraum 3 Monate. Sie verlängert sich für den Vermieter um jeweils 3 Monate nach 5 und 8 Jahren Wohndauer. Die Kündigung durch den Vermieter bedarf eines berechtigten Interesses.

Bei einem Mietverhältnis über eine Wohnung in einem vom Vermieter selbst bewohnten Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen verlängert sich die Kündigungsfrist um 3 Monate, wenn der Kündigung kein berechtigtes Interesse zugrunde liegt.

- 1.2 Die Kündigungsfrist für Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist, und für Mietverhältnisse über Wohnraum, der Teil der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung ist und den der Vermieter überwiegend mit Einrichtungsgegenständen ausgestattet hat, sofern der Wohnraum dem Mieter mit seiner Familie oder mit Personen, mit denen er einen auf Dauer angelegten Haushalt führt, nicht zu dauerndem Gebrauch überlassen ist, beträgt Monate.

- 1.3 Die Kündigung muss schriftlich bis zum 3. Werktag des 1. Monats der Kündigung erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Empfang der Kündigung an.

2. Fristlose Kündigung

Der Vermieter kann das Mietverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bei vertragswidrigem Gebrauch durch den Mieter und bei Zahlungsverzug des Mieters kündigen, §§ 553, 554 BGB. Bei schuldhafter Pflichtverletzung durch einen Vertragsteil kann der andere Teil das Mietverhältnis fristlos kündigen, § 554 a BGB. Der Mieter kann das Mietverhältnis ohne Einhaltung einer Frist wegen Nichtgewährung des Gebrauchs gem. § 542 BGB sowie wegen Gesundheitsgefährdung gem. § 544 BGB kündigen.

3. Bei Mischmietverhältnissen gelten die Kündigungsvorschriften für Wohnraum, wenn die anteilige Wohnraummiete mehr als 50% der Gesamtmiete ausmacht. Andernfalls gelten die Kündigungsvorschriften für Geschäftsräume.

§ 4 Mietzins, Betriebskosten und weitere Nebenkosten

1. Der Mietzins beträgt monatlich € 450,00
(in Worten: Vierhundertfünfzig
davon- für die Wohnräume €
für die gewerblich genutzten Räume/Garage €
2. Neben dem Mietzins gemäß Ziff. 1 sind anteilig *) sämtliche nachstehenden Betriebskosten i.S. von Anlage 3 zu § 27 II. BV zu entrichten, auch wenn eine besondere Kennzeichnung der Umlage nicht erfolgt.

Art der Betriebskosten, monatlicher Betrag nach Verteilungsschlüssel

Ø Vorauszahlung

O Festbetrag z. Z. des Vertragsabschlusses

Betriebskosten	Verteilerschlüssel	Betriebskosten	Verteilerschlüssel
2.1 Wasserversorgung	n. Pers.	2.15 Gartenpflege	n. m ²
2.2 Warmwasserkosten	n. Pers.	2.16 Schornsteinreinigung	in Hg. enth.
2.3 Entwässerung	n. Pers.	2.17 Sach- u. Haftpflichtvers.	n. m ²
2.4 Allg. Stromkosten	n. Pers.	2.18 Glasbruchversicherung	n. m ²
2.5 Grundsteuer/Niederschlagswasser	n. m ²	2.19 Hauswart	n. m ²
2.6 Heizungskosten	n. Verbrauch	2.20 Antenne (Kabelanschluss)	selbst
Auffüllen der Hg.-Anlage m.			
2.7 Wasser	selbst	2.21 Wartung f. Blitzschutz	n. WE
2.8 Nutzerwechsel	i. Hg. enth.	Heizung	in Hg. enth.
2.9 Straßenreinigung	n. m ²	Feuerlöscher	n. WE
2.10 Fußweg/Schneereinigung	n. m ²	Whg. Fenster/Türen	n. WE
2.11 Müllabfuhr	n. Pers.	Diebstahlsicherung	n. WE
2.12 Fahrstuhlbetriebskosten		Rauchmelder	selbst
2.13 Hausreinigung	selbst	WW-Bereiter	selbst
2.14 Ungezieferbekämpfung	selbst	2.22 Dachrinnenreinigung	n. WE
		2.23 sonstige Betriebskosten	n. WE

Später entstehende Betriebskosten können umgelegt werden!

Summe der(s) monatlichen Vorauszahlung z. Z. des Vertragsabschlusses € 200,00

Summe der monatlichen Zahlungen € 650,00

3. Die Höhe der Mietsicherheit gemäß § 7 beträgt € 1.350,00

4. Der Zuschlag zur Miete nach § 8 Ziffer 3 beträgt v.H. der Miete €

5. Zurzeit sind die Zahlungen unter Angabe der Kennziffer zu leisten an

Gabriele Reichel

Volksbank Seesen

IBAN: DE34 2789 3760 2041 6725 00, BIC: GENODEF1SES